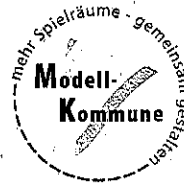




DWP GmbH & Co. Windkraft E + V KG
Sönke-Nissen-Koog 58
25821 Reußenköge/Nordfriesland



Amt Bauaufsicht und Regionalplanung

Auskunft erteilt
Herr Wagner
Dienstgebäude
Vincent-Lübeck-Str. 2, 27474 Cuxhaven
Zimmer-Nr.
320
Telefon-Durchwahl
04721/66-2469
Telefax-Durchwahl
04721/66-2472
E-Mail
h.wagner@landkreis-cuxhaven.de

Ihr Zeichen und Tag

Aktenzeichen:

Datum

ImG 50/2005

20.07.2007

**Änderungsgenehmigung nach § 16 des Bundesimmissionsschutzgesetzes
mit Kostenfestsetzung**

Bauvorhaben

Änderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG (zu
C 6/ 2003) für 10 (von 11) Windenergieanlagen; WEA's: 1 bis 7, 9, 15 und 16; neuer Anlagentyp:
Enercon E-70 E4 (2 MW), Nabenhöhe: 64,00 m, Rotordurchm.: 71,00 m, Gesamthöhe: 99,50 m

Baugrundstück

Lamstedt,

Gemarkung Lamstedt, Flur 2, Flurstück 10/2
Gemarkung Lamstedt, Flur 2, Flurstück 17
Gemarkung Lamstedt, Flur 2, Flurstück 18
Gemarkung Lamstedt, Flur 2, Flurstück 23
Gemarkung Lamstedt, Flur 2, Flurstück 26/3
Gemarkung Lamstedt, Flur 2, Flurstück 28
Gemarkung Lamstedt, Flur 2, Flurstück 36
Gemarkung Lamstedt, Flur 5, Flurstück 56
Gemarkung Lamstedt, Flur 5, Flurstück 72

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund Ihres am 21. Dezember 2005 hier eingegangenen Antrages, zuletzt vervollständigt
mit Schreiben vom 13. Juni 2007, wird Ihnen gemäß § 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)¹ in Verbindung mit den §§ 4 und 19 in Verbindung mit
Ziffer 1.6, Spalte 2 des Anhanges zur 4. Verordnung zur Durchführung des BImSchG (4.
BImSchV)² sowie § 1 Abs.1 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten im Gewerbe-
und Arbeitsschutzrecht sowie in anderen Rechtsgebieten (ZustVO GewAR 2001)³ i. V. m.
Nr. 8.1 a der Anlage 1 ZustVO GewAR 2001 die Genehmigung erteilt, die vorbezeichnete

¹ vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. November
2003 (BGBl. I, S. 2304)

² In der Fassung vom 14. März 1997 (BGBl. I S. 504), zuletzt geändert am 06. Januar 2004 (BGBl. I S.
2,19)

³ vom 25. September 2001 (Nds. GVBl. S. 615, berichtigt S. 725), geändert durch Verordnung vom 18.
Dezember 2001 (Nds. GVBl. S. 817)

Baumaßnahme entsprechend den mit Genehmigungsvermerk versehenen Unterlagen (Bauvorlagen) durchzuführen.

Gemäß § 13 BImSchG schließt diese immissionsschutzrechtliche Genehmigung andere die Anlagen betreffende Entscheidungen ein, insbesondere die nach den §§ 2 und 68 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO)⁴ erforderliche Baugenehmigung. Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit mit der Errichtung und dem Betrieb der Anlage begonnen wird (§ 18 Abs. 1 BImSchG).

Der Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet der behördlichen Entscheidungen, die gemäß § 13 BImSchG nicht von der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung eingeschlossen werden.

Es handelt sich vorliegend um eine Änderungsgenehmigung zu der bereits erteilten Genehmigung vom 06. April 2005, Az. 63-2 C 6/2003. Diese Änderungsgenehmigung tritt als selbständiger Verwaltungsakt zu der bereits erteilten Genehmigung hinzu. Sie bildet zusammen mit der bereits erteilten Genehmigung vom 06. April 2005 die Rechtsgrundlage für das veränderte Vorhaben und dessen Betrieb. Eine Zweitschrift der Genehmigung vom 06. April 2005 ist in der Anlage beigelegt.

Dementsprechend gelten auch die Inhaltsbestimmungen und Nebenbestimmungen der Genehmigung vom 06. April 2005 sowie die dazugehörenden, mit Prüfungsvermerk versehenen Genehmigungsunterlagen fort, soweit sie in dieser Genehmigung nicht ausdrücklich geändert worden sind.

Eine Schlussabnahme wird angeordnet gem. § 80 NBauO.

Festsetzung von Immissionswerten

Beim Betrieb der Anlagen sind die dem jeweiligen Stand der Technik entsprechenden Lärmschutzmaßnahmen anzuwenden, damit die Lärmimmissionen so gering wie möglich gehalten werden. Für die im Einwirkungsbereich der Windenergieanlagen nächstgelegenen, zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Wohnhäuser werden folgende Immissionsrichtwerte neu festgesetzt:

Immissionsorte IO A bis G (siehe Geräuschimmissionsprognose v. 28.01.2002 zu C 6/2003 und die ergänzende Schalltechnischen Untersuchung v. 13.02.2007)

- | | | |
|------------|----------------------------|------------|
| - tagsüber | (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr): | 60 dB (A), |
| - nachts | (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr): | 45 dB (A). |

Unabhängig von den Richtwerten gilt die Änderung der Geräuschsituation an den betrachteten Aufpunkten dann als unwesentlich, wenn der Hintergrund-Windgeräuschpegel gleich oder größer ist als der Anlagenpegel.

Entsprechend den Antragsunterlagen und der Herstellergarantie wird der Schallleistungspegel des zur Ausführung kommenden Windenergieanlagentyps auf maximal 103,0 dB (A) festgesetzt. Eine Überschreitung des Schalleistungspegels von 103,0 dB (A) ist unzulässig.

Bezüglich durch Rotorschattenwurf verursachte Immissionen werden für sämtliche Immissionsaufpunkte folgende Immissionswerte festgelegt:

⁴ in der Fassung vom 10. Februar 2003 (Nds. GVBl. S. 89)

maximal 30 Stunden pro Kalenderjahr sowie
maximal 30 Minuten pro Tag.

Zur Vermeidung von unzulässigen Schattenwurfimmissionen auf die Immissionsorte – **IP B:** Gut Haneworth und **IP D:** Siedlerhof Ost- (siehe Berechnung der Schattenwurfdauer in der ergänzenden Schattentechnischen Untersuchung v. 20.04.2007) ist die Abschaltung der Windenergieanlage **L 16**, entspr. den technischen Beschreibungen in den Antragsunterlagen, mittels Abschaltmodul für folgende Zeiträume angeordnet:

Startdatum	Startzeit	Enddatum	Endzeit	WEA
26.01.(jährlich)	8:30 Uhr	28.01.(jährlich)	9:00 Uhr	L 16
22.03.(jährlich)	17:35 Uhr	28.03.(jährlich)	18:15 Uhr	L 16
15.09.(jährlich)	18:20 Uhr	22.09.(jährlich)	19:00 Uhr	L 16
14.11.(jährlich)	8:15 Uhr	16.11.(jährlich)	8:30 Uhr	L 16

Änderungen von Nebenbestimmungen der Genehmigung vom 09. Februar 2005

1. Die Nebenbestimmung II.2 wird wie folgt geändert:

Vor dem ersten Probetrieb sind die Gesamthöhen der einzelnen Windenergieanlagen über Normalnull (NN) durch einen vereidigten Vermessungsingenieur oder dem Katasteramt vermessen zu lassen, zum Nachweis der Einhaltung der genehmigten Gesamtbauhöhe von 99,84m über der festgesetzten Geländeoberfläche. Die Messergebnisse sind umgehend dem Landkreis Cuxhaven vorzulegen. Erst nach schriftlichem Bescheid darf mit dem Probetrieb/ der Inbetriebnahme begonnen werden.

Als Bezugshöhen werden entspr. § 16 Abs.2 NBauO die jeweiligen Geländeoberflächen für die einzelnen Windenergieanlagen (WEA) auf der Grundlage der Antragsunterlagen (Protokoll zur Höhenbestimmung vom 17.10.2005 des öffentl. bestellten Vermessungsingenieurs Dipl.-Ing. Harald Engel), sowie die jeweiligen Fundamenthöhen wie folgt festgesetzt (Angaben in Metern über NN):

Geländeoberfläche:

WEA L 1 = 14,05 m
WEA L 2 = 15,41 m
WEA L 3 = 17,03 m
WEA L 4 = 16,81 m
WEA L 5 = 16,56 m
WEA L 6 = 16,45 m
WEA L 7 = 18,35 m
WEA L 9 = 17,87 m
WEA L15 = 19,81 m
WEA L16 = 18,05 m

Fundamenthöhe (FOK):

WEA L 1 = 14,20 m
WEA L 2 = 15,56 m
WEA L 3 = 17,18 m
WEA L 4 = 16,96 m
WEA L 5 = 16,71 m
WEA L 6 = 16,60 m
WEA L 7 = 18,50 m
WEA L 9 = 18,02 m
WEA L15 = 19,96 m
WEA L16 = 18,20 m,

Die hiermit für die einzelnen Windenergieanlagen festgesetzten Geländeoberflächen entsprechen der, in den Antragsunterlagen verwendeten Bezeichnung "GOK (Geländeoberkante)" in der Ansichtszeichnung der WEA (M 1:200) und "Oberkante Gelände" in den Schnittzeichnungen des Standsicherheitsnachweises.

Hieraus ergeben sich folgende einzuhaltende und nachzuweisende Gesamthöhen über NN der einzelnen Windenergieanlagen:

WEA L 1 = 113,55 m
 WEA L 2 = 114,91 m
 WEA L 3 = 116,53 m
 WEA L 4 = 116,31 m
 WEA L 5 = 116,06 m
 WEA L 6 = 115,95 m
 WEA L 7 = 117,85 m
 WEA L 9 = 117,37 m
 WEA L 15 = 119,31 m
 WEA L 16 = 117,55 m

Diese aufschiebende Bedingung zum Betrieb der Windenergieanlagen dient dem Nachweis der Einhaltung der genehmigten Gesamtbauhöhe. Die Messergebnisse sind umgehend nach Errichtung der WEA's dem Landkreis Cuxhaven vorzulegen. Erst nach schriftlichem Bescheid darf mit dem Betrieb begonnen werden.

2. Die Nebenbestimmung II.3 der Genehmigung vom 06. April 2005 wird ersatzlos gestrichen.
3. Die bisherigen Auflagen zur Standsicherheit werden **für die zehn** zur Änderung beantragten Windenergieanlagen (**Nrn. 1 bis 7, 9, 15 u.16**) durch folgende Auflagen ersetzt:
 - 3.1 Die Eintragungen und Bemerkungen (Grüneintragungen) des Prüfsachverständigen für Bau- statik (Beilmer/ Bremen) in den statischen Berechnungen und die Prüfbericht Nr. 2 u.3 (Prüfnummer 26242 v. 05.06.2007 u. v. 06.07.2007) sind zu berücksichtigen und zu beachten.
 - 3.2 Gemäß Prüfbericht des Prüfsachverständigen wird für die Ausführung der Pfähle eine Betongüte der Festigkeitsklasse C 50/60 verwendet. Die zugehörigen Expositionsklassen werden mit XA2, XC4 und XF1 angegeben.

Bei der **Verwendung von Betonen der Überwachungsklasse 2 oder 3** (u.a. Betone mit einer Festigkeitsklasse $\geq C 30/37$, sowie Expositionsklasse XS, XD, XA, XM, $\geq XF2$) ist das ausführende Bauunternehmen zur Abnahmeprüfung verpflichtet (siehe auch DIN 1045, Teil 3). Umfang und Häufigkeit der durchzuführenden Prüfungen sind im Anhang A geregelt. Zusätzlich hat das Bauunternehmen die Anforderungen von Anhang B zu erfüllen und es muss eine Überwachung durch eine anerkannte Überwachungsstelle nach Anhang C durchgeführt werden.

Gemäß Anhang B sind nach Beendigung der Bauarbeiten die Ergebnisse aller Prüfungen (u.a. Lieferscheine, Ergebnisse der Druckfestigkeitsprüfung) dem Landkreis Cuxhaven unaufgefordert vorzulegen.

Eine Zuwiderhandlung stellt gemäß § 91, Abs. 1, Ziffer 1, NBauO eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann.

- 3.3 Die **Abnahme der Konstruktion** wird angeordnet (vergl. § 80, Abs. 1, Ziffer 1 NBauO). Die Abnahmen umfassen folgende Teilbereiche:
 - **Abnahmen der Bewehrung der Gründungsbauteile** (vor jedem Betonierabschnitt)
 - **Abnahmen der Stahlkonstruktionen** nach erfolgter Montage

Die Ausführung wird durch den mit der Prüfung der bautechnischen Nachweise be-

auftragten Prüfsingenieur für Baustatik

*Prof. Dipl.-Ing. Horst Bellmer
Henrich-Focke-Str. 13, 28199 Bremen
Tel. 0421/174630, Fax 0421/1746333*

überwacht. Der Beginn dieser Arbeiten ist daher dem Prüfsingenieur rechtzeitig mitzuteilen, damit eine ordnungsgemäße Abnahme der betroffenen Bauteile durchgeführt werden kann (Vereinbarung von Abnahmetermen).

Mit der Ausführung weiterer Arbeiten darf erst nach erfolgter Abnahme begonnen werden.

Eine Zuwiderhandlung gegen diese schriftliche Anordnung stellt gemäß § 91 Abs. 2 NBauO eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann.

- 3.4 Die Ausführung der Schweißarbeiten an der Stahlkonstruktion darf nur von Firmen vorgenommen werden, die den „Großen Eignungsnachweis“ gemäß DIN 18800, Teil 7, mit der Erweiterung für dynamisch beanspruchte Bauteile und der Erweiterung zum Schweißen von Feinkornbaustahl der Güte S355N besitzen.
- 3.5 Die Auflagen innerhalb des Prüfberichtes zur Typenprüfung sind Bestandteil der Genehmigung und dementsprechend bei der Ausführung und späteren Nutzung zu beachten.
- 3.6 Die geprüften statischen Berechnungen sind dem beauftragten Bauunternehmen bzw. auf der Baustelle zur Verfügung zu stellen, damit Prüfeinträge (**Grüneinträgen**) bei der Ausführung berücksichtigt werden können.
- 3.7 Die Windkraftanlagen und ihre Komponenten sind regelmäßig, mindestens alle 2 Jahre, durch einen Sachverständigen auf den Erhaltungszustand zu prüfen. Wird von der Herstellerfirma eine laufende Überwachung und Wartung aller Windkraftanlagen durchgeführt, kann der Zeitraum der Sachverständigenprüfung auf **4 Jahre** verlängert werden. Soweit vorhanden ist eine Kopie des Wartungsvertrages bis zur Schlussabnahme vorzulegen.
- 3.8 Wiederkehrende Überprüfung der Fundamente und der Windkraftanlagentürme:

Die Überprüfungen sind von einem Prüfsingenieur für Baustatik durchzuführen. Es wird empfohlen, die wiederkehrende Überprüfung der Fundamente und der Türme durch den mit der Prüfung der statischen Nachweise beauftragten Prüfsingenieur (Büro Bellmer/ Bremen) durchführen zu lassen.

Die zugehörigen Abnahme- bzw. Prüfberichte des Prüfsingenieurs sind dem Landkreis Cuxhaven - Bauaufsichtsamt – nach durchgeführter Überprüfung unaufgefordert vorzulegen.

- 3.9 Wiederkehrende Überprüfung der antriebs- und übertragungstechnischen Bauteile sowie der Funktion der elektrotechnischen Sicherheitseinrichtungen:

Die Überprüfungen sind durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (oder alternativ: durch einen Sachverständigen einer, vom zuständigen Ministerium, anerkannten Organisation) durchzuführen.

Die zugehörigen Abnahme- bzw. Prüfberichte des Sachverständigen sind dem Landkreis Cuxhaven - Bauaufsichtsamt - nach durchgeführter Überprüfung unaufgefordert vorzulegen.

3.10 Wiederkehrende Überprüfung der Rotorblätter:

Mindestens **alle 4 Jahre** nach Inbetriebnahme der Windenergieanlagen hat sich ein unabhängiger Sachverständiger vom der ordnungsgemäßen Zustand der Rotorblätter zu überzeugen. **Nach 12 Jahren** verkürzt sich dieser Zeitraum auf **2 Jahre**.

Die Überprüfungen umfassen mindestens eine visuelle Kontrolle der Blattoberflächen sowie der Flanschbereiche und der Vorspannung der Befestigungsschrauben. Gegebenenfalls ist das Auftreten von Rissen und anderer Beschädigungen oder Veränderungen der GFK-Struktur zu beurteilen und Reparaturmaßnahmen festzulegen. Der Sachverständigenbericht ist dem Wartungshandbuch der jeweiligen Windenergieanlage beizufügen.

Die Überprüfung der Rotorblätter der Windkraftanlagen ist durch einen geeigneten und unabhängigen Sachverständigen (oder alternativ: durch einen Sachverständigen einer, vom zuständigen Ministerium, anerkannten Organisation) durchzuführen.

Die zugehörigen Abnahme- bzw. Prüfberichte der Sachverständigenstelle sind dem Landkreis Cuxhaven - Bauaufsichtsamt - nach durchgeführter Überprüfung unaufgefordert vorzulegen.

4. Die Nebenbestimmungen VIII.1 und VIII.2 entfallen ersatzlos.
5. Die Nebenstimmung VIII.4 wird insoweit geändert, dass die Kompensationsmaßnahmenplanung (Stand: 22.05./12.06.2007) in Verbindung mit den wasserrechtlichen Genehmigungsunterlagen vom 19.01.2005 entsprechend der Genehmigung vom 06.04.2005 die Grundlage für die Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen bilden.
6. Der bisherige Hinweis X.9 wird wie folgt neu gefasst:

An den Rotorblättern kann es bei Temperaturen um die Gefriergrenze zu Eisansatz kommen. Bildet sich eine Eisschicht an den Rotorblättern, ist der Betreiber — entsprechend der Betriebsanleitung (Seite 16, Ziff. 2.2.4) des Ausführung kommenden Windenergieanlagentyps - verpflichtet, die Windenergieanlagen abzuschalten, wenn Personen, Tiere oder Sachgegenstände in der Umgebung der Windenergieanlagen wegen herunterfallender Eisstücke gefährdet sind.

Kostenfestsetzung:

Sie haben Anlaß zu diesem Verfahren gegeben und nach §§ 1, 3, 5, 6 und 13 des Nds. Verwaltungskostengesetzes (NVwKostG) vom 07. Mai 1962 (Nds. GVBl. S. 43) i.V.m. der Allgemeinen Gebührenordnung vom 05. Juni 1997 (Nds. GVBl. S. 171) in den jeweils zur Zeit geltenden Fassungen die Kosten dieses Verfahrens zu tragen.

Die Kosten werden im Einzelnen wie folgt festgesetzt:

Gebühr für die Erteilung einer Befreiung	Euro 1.023,00
Gebühr bauaufsichtl. Prüfung (Wagner)	Euro 82.074,00
Zuschlagsgebühr Brandschutzprüfung	Euro 81,00
Gebühren für Prüfung der Statik (intern)	Euro 108,00
Gebühr Prüfung Bundesimmissionsschutz	Euro 7.970,00
Zuschlagsgebühr des Naturschutzamtes	Euro 4.840,00
Auslagen Statikprüfung (Bellmer)	Euro 6.142,00
Gesamtsumme:	Euro 102.238,00
bereits gezahlt	Euro 25.000,00
noch zu zahlen	<u>Euro 77.238,00</u>

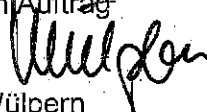
Den vorstehend genannten Betrag bitte ich innerhalb eines Monats nach Erhalt der Genehmigung unter Angabe des Kassenzeichens **01.6103.700032.7** an die Kreiskasse Cuxhaven zu entrichten. Auf die Möglichkeit einer Zwangsbeitreibung des Betrages möchte ich Sie ausdrücklich hinweisen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis Cuxhaven, 27474 Cuxhaven, Vincent-Lübeck-Straße 2, einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag


Wülpern

Anlagen